

1500970-76.2020.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Furto

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... medo de ser relacionado ao crime de tráfico. Disse que em análise ao celular do réu, descobriu um print de uma conversa entre ele (Yuri) e Natan, em que relatava que havia acontecido um imprevisto, pois tinha sido pego com drogas, e, em conversa com Yuri, alegou que havia tirado o print dessa conversa para provar que não tinha relação com o tráfico, caso fosse necessário.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500970-76.2020.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500970-76.2020.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Furto

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3074884/2020 - 02º D.P. ADAMANTINA, 13590158 - 02º D.P. ADAMANTINA, 13590156 - 02º D.P. ADAMANTINA, 13912629 - 02º D.P. ADAMANTINA, 224/2020/126 - 02º D.P. ADAMANTINA, 222/2020/126 - 02º D.P. ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

YURI MOREIRA NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do §3º do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Trata-se de ação penal objetivando apurar a responsabilidade de YURI MOREIRA NUNES pela prática do crime previsto no artigo 340 do Código Penal (Comunicação falsa de crime).

Descreve a denúncia, em síntese, que no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 10h07min, no Plantão da Polícia Civil, localizado na Alameda Maria Cândida Romanini, nº 290, nesta cidade e comarca de Adamantina, YURI MOREIRA NUNES, provocou a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime de furto, que sabia não se ter verificado.

Extraí-se da declaração da testemunha e do interrogatório do réu prestados em juízo.

A testemunha Juliana Bittencourt Coxé, e Investigadora de Polícia Civil, relatou que o réu chegou para registrar o furto de sua moto, oportunidade em que notou que ele estava estranho e não sabia dar as informações solicitadas. Disse que, decorrido algumas horas, ele voltou para informar a localização da moto e os policiais foram até sua casa, momento que notaram que a moto estava com o tanque cheio. Elucidou que os policiais começaram a fazer várias perguntas a ele, sendo que acabou se enrolando e confessando que havia emprestado a moto para Natan e Bruna, e que em razão Natan ter sido preso com drogas, decidiu registrar a ocorrência de furto por medo de ser relacionado ao crime de tráfico. Disse que em análise ao celular do réu, descobriu um print de uma conversa entre ele (Yuri) e Natan, em que relatava que havia acontecido um imprevisto, pois tinha sido pego com drogas, e, em conversa com Yuri, alegou que havia tirado o print dessa conversa para provar que não tinha relação com o tráfico, caso fosse necessário.

O réu Yuri Moreira Nunes confirmou que tinha emprestado a moto ao amigo Nathan e como ele (Nathan) havia sido preso com drogas quando estava com sua moto, registrou o boletim de ocorrência por furto com receio de ser acusado de tal crime.

Pois bem.

O crime de comunicação falsa de crime está previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

O crime em questão ofende o prestígio da administração judiciária, busca prevenir a inútil movimentação do aparato jurisdicional e o consequente desperdício do precioso tempo e dinheiro pelos órgãos públicos.

No caso em análise, a prova testemunhal e documental produzida nos autos encontra-se em consonância com a confissão do acusado.

Desta maneira, o crime comunicado à autoridade policial era falso, e o acusado tinha ciência dessa falsidade.

De fato, o réu deu ensejo à inócua ação estatal, comunicando infração penal que sabia não ter ocorrido, além disso, tinha plena consciência de que o fato levado ao conhecimento da autoridade era falso.

Portanto, tem-se que a ação da autoridade apenas foi motivada pela conduta do réu, aliás, confessou a prática do crime.

Destarte, extraí-se do conjunto probatório a certeza necessária a materialidade e autoria do crime.

A tese defensiva de que o réu não tinha certeza da inocência do amigo não prospera, isso porque, em juízo, confirmou que havia emprestado a moto ao amigo Nathan, vindo a comunicar a ocorrência de um crime de furto que sabia não ter se verificado.

Delineada a responsabilidade do acusado pelo crime previsto no artigo 340 do Código Penal, passa-se à fixação da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que não ostenta antecedentes criminais (fls. 22/24), certo também que é primário, portanto, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea, bem como a atenuante prevista no art. 65, I (menor de 21 anos), do CP, porém, deixo de reduzir a pena, pois já aplicada no patamar mínimo (Súmula STJ/231). Sem agravantes.

Nada terceira fase nada a ser alterado.

O regime de início de cumprimento da pena será o aberto (conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar YURI MOREIRA NUNES, como incurso no artigo 340 do Código Penal, à pena 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada por meio do convênio Defensoria/OAB, no teto previsto à espécie.

Sobrevindo trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.R.I.

Adamantina, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA